

1001339-10.2022.8.26.0356

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Iris Daiani Paganini Dos Santos

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Seguro Residencial - Ocorrência de furto - Recusa da Seguradora no pagamento da indenização fundada na ausência de apresentação das notas fiscais dos bens subtraídos - Descabimento - Ausência de prévia vistoria - Termo inicial dos consectários legais - Manutenção - Sentença confirmada por seus próprios fundamentos - Artigo 46 da Lei nº 9099/95 - Artigo 252 do RITJSP aplicável por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Ana Luiza da Conceição, 638, Mirandópolis - SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001339-10.2022.8.26.0356 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001339-10.2022.8.26.0356

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Maria Fernanda Paci Hirata Shimada

Requerido:

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

MARIA FERNANDA PACI HIRATA SHIMADA ajuizou ação de indenização por danos materiais c.c danos morais em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9099/95.

Fundamento e decido.

Alega a requerente, em síntese, que mantém com o requerido contrato de seguro com vigência no período de 13.12.2021 a 13.12.2022. No dia 20.01.2022 houve distúrbios elétricos oriundos da rede elétrica e sofreu danos em seus aparelhos eletroeletrônicos. Comunicou o sinistro ao réu para obter a reparação pelos danos causados aos equipamentos, contudo teve a indenização negada por ausência de cobertura para o evento danoso, bem como falta de comprovação fiscal dos itens e de uma segunda avaliação técnica. Por se tratar de negativa indevida, requereu a condenação da parte ré no pagamento de indenização pelos danos materiais avaliados em R\$9.839,40 (nove mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) devendo ser atualizado com juros de mora e correção monetária, e indenização por

danos morais sugeridos em R\$5.000,00 (cinco mil reais) (fls. 01/11). Juntou documentos (fls. 12/29).

Devidamente citado, a requerida ofereceu contestação sustentando preliminarmente pela ilegitimidade passiva ad causam, visto o banco atuar como mero estipulante do seguro atuando como intermediário entre a parte autora e a seguradora Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A. Pela inépcia da inicial ante ausência de documento que comprove a preexistência dos bens danificados e comprovante residencial. Pela falta de interesse de agir, pois a falta de envio da documentação por parte da requerente é motivo hábil ao não pagamento da indenização. Quanto ao mérito, alegou que, no momento de regularização do sinistro a requerente deixou de apresentar notas fiscais dos bens alegadamente danificados, sendo essa uma condição expressa no contrato para a indenização. Pugnou pela ausência de danos morais, já que a seguradora não praticou qualquer ato ilícito nem violou o contrato. Quanto ao abatimento da franquia, informou que o valor definido na apólice é de 10% (dez por cento) dos prejuízos. Pleiteou pela improcedência da ação, e na hipótese de ser condenado requereu o abatimento da franquia contratual em 10% da cobertura postulada (fls. 119/142), juntou documentos (fls. 143/284).

Os pedidos são parcialmente procedentes.

Inicialmente, impõe-se registrar a existência, no caso, relação de consumo, o que enseja a aplicação da legislação consumerista (Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90).

O art. 3º, § 2º, do CDC dispõe acerca do conceito de serviço, abrangendo os serviços de natureza securitária, tal como o caso dos autos: “§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Ainda, o Código Civil dispõe em seu art. 757 que: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra risco predeterminados.”.

No caso em tela, é incontroversa a contratação do seguro residencial por parte da autora, plano anual a partir de 13.12.2021, com cobertura de danos elétricos entre outros. Para os danos elétricos a apólice do seguro prevê a indenização máxima de R\$ 15.494,06 (fls. 14) bem como a franquia no valor equivalente a 10% do prejuízo, com valor mínimo de R\$ 300,00 para os danos elétricos.

Nesse ínterim, em razão de danos elétricos a parte requerente afirma que suportou elevado prejuízo material com diversos aparelhos eletrônicos danificados, no importe de R\$9.839,40 (fls. 27/29).

No entanto, no caso em tela, apesar da comunicação do sinistro à seguradora, a requerida encerrou o processo de sinistro sem o pagamento de indenização sob o argumento de que a parte autora não apresentou os documentos solicitados, quais sejam: notas fiscais de aquisição dos itens reclamados. Ainda, em sede de contestação, a requerida reafirmou que a parte autora deixou de apresentar documentação necessária para comprovar a propriedade dos bens, a pré-existência dos bens no local e que estes foram danificados, fundamentando a exigência nas Condições Gerais do Seguro.

Neste diapasão, para enquadrar a parte segurada na cláusula que prevê a comprovação da pré-existência dos bens, a seguradora ré sustentou que a parte autora não apresentou notas fiscais de compra dos bens.

No entanto, as alegações da requerida quanto à ausência de prova da propriedade e

pré-existência dos bens no local, não são capazes de afastar a boa-fé da parte autora, pois esta é sempre presumida e necessita de robusta prova em sentido contrário.

Outrossim, nos termos do art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas que limitarem o direito do consumidor, deverão ser destacadas para que seja permitida a imediata e fácil compreensão.

Partindo dessa premissa, a cláusula que condiciona a cobertura securitária à apresentação das notas fiscais dos produtos danificados deveria ter recebido destaque e, por esse motivo, não é possível cobrar do consumidor algo que não foi devidamente esclarecido anteriormente.

Além disso, não é possível demonstrar que a parte autora adquiriu tais aparelhos em período posterior a contratação do seguro, bem como não é obrigação do consumidor armazenar todas as notas fiscais dos produtos adquiridos.

Ademais, caberia a seguradora realizar a prévia vistoria dos bens quando da celebração da apólice.

Com relação à prova oral produzida em juízo, ela foi categórica em confirmar a existência de descarga elétrica na época dos fatos.

SERGIO APARECIDO FERNANDES, na condição de testemunha, declarou que esteve na casa da autora, onde constatou que todos os equipamentos de câmeras de segurança estavam queimados devido à queda de energia, causando danos irreversíveis. Realizou laudo técnico dos materiais danificados e orçamento para a instalação de novos equipamentos. É dono de empresa de segurança há mais de 10 anos (fls. 340).

HENRIQUE DUTRA, arrolado como testemunha, relatou que realizou a perícia em um computador, apresentando defeitos em todas as peças, e que isso só pode acontecer devido a oscilações ou descarga de energia (fls. 341).

Sendo assim, de fato, a parte autora suportou danos decorrentes de oscilação ou queda de energia elétrica em diversos aparelhos eletrônicos, devendo a requerida indenizá-la, nos termos da apólice de seguro.

Em casos semelhantes, eis o posicionamento da jurisprudência:

Recurso Inominado – Ação de Cobrança de Seguro Residencial – Ocorrência de furto – Recusa da Seguradora no pagamento da indenização fundada na ausência de apresentação das notas fiscais dos bens subtraídos – Descabimento – Ausência de prévia vistoria – Termo inicial dos consectários legais – Manutenção – Sentença confirmada por seus próprios fundamentos – Artigo 46 da Lei nº 9099/95 – Artigo 252 do RITJSP aplicável por analogia – RECURSO IMPROVIDO (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000288-91.2022.8.26.0637; Relator (a): André Gustavo Livonesi; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Tupã - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 26/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022).

SEGURO RESIDENCIAL. Subtração. Recusa de indenização por falta de apresentação de notas fiscais. Inadmissibilidade. Falta de vistoria pela seguradora antes da contratação. Inexistência de dúvida razoável sobre a preexistência dos bens subtraídos. Presunção de propriedade do autor pela posse das coisas móveis dentro da sua residência. Ausência de orçamentos indicativos da absoluta incompatibilidade da quantia pedida com a realidade do mercado. Observância do limite de capital da apólice. Ação procedente. Sentença correta. Suficientes fundamentos ratificados (artigo 252 do Regimento Interno). Apelação não provida. (Relator(a): Guilherme Santini Teodoro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 25/11/2014; Data de registro: 25/11/2014).

Apelação cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Seguro residencial. É fato incontroverso que o imóvel objeto do contrato de seguro é residencial, não destinado à moradia habitual do segurado e sua família e sim destinado ao uso em fins de semana pelo segurado e seus familiares ou locatários eventuais (casa de veraneio). Documento e testemunha comprovam a inegável ciência da ré acerca da destinação do imóvel segurado. Autor faz jus à cobertura securitária contratada. As condições da apólice do seguro prevalecem sobre as condições gerais registradas junto à SUSEP. Não tendo a ré procedido à vistoria inicial para levantamento dos bens móveis segurados, aceitando a cobertura dos mesmos e o pagamento das parcelas do prêmio respectivo, não pode por ocasião da verificação do sinistro cujo risco estava coberto pelo seguro esquivar-se do pagamento sob a alegação de que não dispunha o segurado das notas fiscais ou dos manuais equipamentos cobertos pela apólice. No mesmo sentido, descabe agora a alegação de qualquer depreciação dos bens não vistoriados. Os danos morais são de fato descabidos. Apelos desprovidos. SILVÉRIO DA SILVA Relator (TJSP; Apelação 0007792-48.2009.8.26.0597; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2016; Data de Registro: 15/09/2016).

Sendo assim, de rigor o pagamento da indenização securitária pelos danos elétricos, no valor de R\$ 9.839,40, descontando-se o valor da franquia de 10% do valor acima.

Entretanto, o pleito relativo à indenização pelo dano moral que a parte autora alegou suportar, não merece prosperar.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente ao comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angustias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral” (Resp nº 215.666-RJ, 4ª T., Rel. Min. César Asfor Rocha, in Boletim AASP nº 2417, p. 3467-3468).

O quadro probatório existente nos autos é insuficiente para demonstrar a ocorrência de dano moral, como sustentou a parte autora. Não a de se falar em ressarcimento a título de dano moral, já que a parte autora, segundo os termos da inicial, não demonstra ter advindo dos fatos em questão, dor moral profunda, que possa causar transformação em seu comportamento, em seu bem-estar.

Os Tribunais têm delimitado o direito à indenização decorrente dos danos morais às situações de efetivo sofrimento e consternação e afastado a reparação nos aborrecimentos cotidianos sem maiores consequências.

Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da pessoa. É aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo. Não é, portanto, qualquer dissabor natural da vida que pode caracterizá-lo de modo a acarretar o dever de indenizar por danos morais.

Não se nega que a parte autora tenha sido submetida a situação indesejada e desconfortante, que lhe causou irritação e descontentamento momentâneo, mas não se verifica qualquer tipo de menoscabo moral.

O dano moral advém da violação dos direitos da personalidade, da dignidade humana, não bastando qualquer intercorrência na vida social para configurá-lo, sob pena de se banalizar esse instituto.

Trata-se, o caso, de desacerto contratual, limitado à esfera patrimonial do requerente.

Consigno, por fim, terem sido enfrentados todos os argumentos trazidos pelas partes capazes de influenciar na convicção do julgador, consoante artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, para o fim de condenar a ré a pagar à parte autora o valor de R\$ 9.839,40 (nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), descontado o valor da franquia equivalente a 10% daquele valor, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ e juros de mora desde a citação.

Sem custas e verba honorária (art. 55 da Lei 9.099/95).

P.I.C..

Mirandópolis, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA